

בעזה"י

עוברי דרכים

חיוב הזהירות בנסיעה ובהליכה
בדרכים בהלכה ובאגדה

חובר בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי

יואל בלאטמו"ר אהרן זל"ה שוורץ

ר"מ בישיבת
דבר ירושלים

תוכן הענינים

10 — 7

בשער

הסיבות לצורך בלימוד עניני נסיעה בימינו
יותר מאשר בעבר (עמ' 7). כל השונה
הלכות בכל יום (עמ' 8). אין מזרזין אלא
למזרזין (עמ' 9).

29 — 11

פתיחה

חיוב האדם להשמר מסכנות (עמ' 11).
מדוע בני אדם צריכים חינוך להזהר מסכנה
יותר משאר בעלי חיים (עמ' 12). האדם
היצור היחידי שהוא עתיד למות ומתעלם
מכך (עמ' 13). שהתעלמו מהאזהרה במכת
ברד (עמ' 14). על הצורך להזהר מפני
סכנות (עמ' 14-15). הטעם שהזהירה תורה
על שמירת הנפש (עמ' 15). החיוב להזהר
מאד מעניני סכנה (עמ' 16). עונשו של
חסיד שלא נזהר מפני סכנה (עמ' 17). אף

שהכל בידי שמים בכל זאת צריך האדם
להזהר מסכנה (עמ' 18). חיוב הזהירות
בעת נהיגה (עמ' 19). חיובם המיוחד של
שומרי התורה להזהר בחוקי התעבורה
(עמ' 20). הסכנה בהליכה בעיר לענין
תפילת הדרך (עמ' 21). האיסורים שיכולים
להכשל בהם אם לא נזהרים לנהוג או
לחנות כהלכה (עמ' 22). החינוך התורני
לשמירת חיי אדם (עמ' 23). פרשת עגלה
ערופה (עמ' 24-25). קדושת החיים בישראל
(עמ' 26). חיוב החברה לדאוג למניעת
סכנה (עמ' 27). גיל הרצינות של האדם
(עמ' 28). בכביש אדם חושף את פרצופו
(שם).

מבוא להלכות הזהירות בדרכים 30 — 41

השיקול הנכון בין זהירות נכונה לבין
זהירות מכבידה (עמ' 30). כיצד לקבוע סדר
עדיפות למניעת סכנה (עמ' 31). דברים
שהם טובת החברה אף שאין בהם סכנה
(עמ' 32). מידת חסידות בזהירות מסכנה

(שם). הסעת אנשים בהתנדבות (עמ' 33).
 כוח עיריה להפוך מקום חניה שמחייב
 תשלום (עמ' 34). מתי יש למסור אנשים
 למשטרה (עמ' 35). דיני תשובה למי שגרם
 לתאונה (עמ' 36). בהן שהרג נפש לגבי
 נשיאת כפיים. מצוות לוויה בנסיעה ברכב
 (עמ' 37). ענינים שראוי להזהר בהם כדי
 להימנע מסכנה (עמ' 38). לימוד נהיגה (עמ'
 39). נסיעה בעקום מסוכן. החיוב לרווח על
 תקלות שבכבישים (עמ' 40).

הוראות בטיחות להולכי רגל ונהגים 42 — 60

הוראות להולכי רגל: ההליכה בדרכים.
 חציית כבישים (עמ' 42). חצייה במעברי
 חצייה שונים (עמ' 43). כשאין מעבר חציה.
 אין לרוץ בכביש, היכן אין לחצות (עמ' 44).
 התנהגות הולכי רגל בלילה (עמ' 45).
 ילדים או זקנים שקהו חושיהם (עמ' 46).
 הוראות לנהגים: מתי אין לנהוג (עמ' 47).
 כללי נהיגה זהירה (עמ' 48). איסור נסיעה
 במהירות (עמ' 49). באלו דרכים יש להזהר

שלא לנסוע בהם (עמ' 50). האטה, עצירה
(עמ' 50-51). נסיעה לאחור (עמ' 52). עקיפה
(שם). כללים לנהג חדש (עמ' 54). כללים
נוספים לנהגים (עמ' 55). עצירה וחניה (עמ'
56). עניני הנוסע עם הנהג (עמ' 57). רכיבה
על אופנים (עמ' 58). ברכת הגומל אחר
נסיעה (עמ' 59).

בשער

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן העולם הבא" (סוף נדה)

בימינו, רבו מאד האפשרויות לנסוע ממקום למקום. לרשותו של האדם עומדים כלי תחבורה רבים ... ביניהם: רכב פרטי ורכב ציבורי — כמו אוטובוסים, רכבות חשמליות, מטוסים ואניות, ועוד כלי תחבורה הגורמים לכך — שהאדם בימינו, הוא גייד הרבה יותר מאשר בעבר. בנוסף לכך, בימינו, זמנם של הרבה אנשים מאפשר יותר יציאה לחופשה, טיולים, וביקורי ידידים וקרובים, גם החברה בימינו יותר מפוזרת וגם זה מוסיף לריבוי הנסיעות, משום כך, ענייני הנסיעות בדרכים הפכו להיות נושא יום יומי, וצריך האדם לדעת את ההלכות השכיחות בנושאי נסיעה, כמו תפילת הדרך, ברכת הגומל לבא מן הדרך, ההתנהגות הראויה בעת נסיעה ועוד.

כמו כן, צי כלי הרכב גודל והולך בכל

הארצות יותר ויותר, אנשים רבים לומדים נהיגה והופכים לנהגים, וצריך ספר שידריך את הנוהג ברכב, לדעת עד כמה הוא חייב ליזהר בנסיעה ובחנייה — שלא יגרום חלילה שום נזק, לא לעצמו ולא לזולתו, שהרי כלי הרכב הם מכשירים בעלי עוצמה רבה והם עלולים לגרום נזקים קשים, ואבדן חיי אדם, אם לא נוהגים בהם כראוי. גם הולכי הרגל בימינו, חייבים להזהר במשנה זהירות — כדי שלא להפגע מכלי הרכב המרובים, והתוצאות הקשות של מאות הרוגים ורבבות פצועים אשר חלקם נשארים פגועים ונכים לכל חייהם, הנגרמות מתאונות הדרכים הרבות שבכל שנה ושנה ר"ל, מחייבות ללמוד נושאים אלו בכובד ראש.

התורה הקדושה כוללת את כל עניני החיים, וכאמור: "כל השונה הלכות בכל יום" וכוונת המאמר הוא, שלא רק שצריך האדם ללמוד הלכות בכל יום בקביעות, וגם ללמוד כל דבר בצורה שיקיימנה הלכה למעשה, וכמו שכתב הרמב"ן באגרתו המפורסמת: "וכאשר תקום מן הספר — תחפש באשר למדת — אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו", אלא גם נכלל בזה —

שהאדם צריך לסדר את כל עניני היום יום שלו על פי ההלכה.

הנה ידוע, כי חלק ניכר מהתאונות ר"ל היה יכול להמנע, אילו בני אדם היו נזהרים כראוי בעניני הנסיעות — להקפיד על כללי הזהירות וחוקי התנועה. והרי חיוב גדול על האדם לשמור את חייו ככתוב (דברים ד): "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". וכן חייב הוא להזהר שלא יגרם על ידו נזק, וככתוב (דברים יט): "ולא תשים דמים בביתך". משום כך, ליקטנו כמה ענינים המלמדים על חובת הזהירות מסכנה, וכן פירטנו כמה וכמה דברים שעל הולך הרגל ונוהג ברכב להזהר בהם, וכן על תפקידי החברה — לפעול למנוע סכנות.

אמנם, הרבה מן הדברים שבחיבור כבר למד הנהג בקורסי הנהיגה, אך כבר אמרו חז"ל (מכות כג, א): "אין מזורין אלא למזורזין", ועל האדם לשנן ולחזור ולשנן את הכללים כדי להציל חייו אדם. כמו כן, יש בלימוד כללי הזהירות מתוך ספר תורני לחנך — את הלומד — שכל אותם דברים, הם אינם דברים שבחול ועצה טובה בלבד, אלא הם הלכות גמורות, ועל ידי כך, ישתדלו להזהר בהם עוד יותר, כמו שאנו רואים — שכלל

עוברי דרכים

ישראל נזהרים מאד בעניני סכנה אפילו רחוקה
— כמו אכילות בשר ודג, וזאת משום, שהדברים
נתבארו בדברי רבותינו ובספרי ההלכה.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולא נכשל
חלילה בשום טעות, והדברים יהיו לתועלת
לקורא, שיזהר בענינים אלו שהם דיני נפשות,
"וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים
עולם מלא" (סנה' לז, א).

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פתיחה

בפתיחה זו, יתבארו בס"ד, כמה ענינים וביניהם; חיוב הזהירות מלהכנס בסכנה, ומכל שכן להכניס אחרים לסכנה, ובמיוחד בעניני הנסיעות והדרכים, שהרי מספר הנפגעים מתאונות דרכים, הוא עצום (בארץ ישראל לבד נהרגים כחמש מאות איש בכל שנה, ורבות נפצעים בכל שנה), כמו כן, יתבאר, חיוב החברה לפעול — למען צמצום הסיכונים בדרכים, וכן על הצורך להדריך את החברה לשמירה מסכנה גם בנושא נסיעות בטוחות.

חיוב האדם להשמר מסכנות

כתוב בתורה (דברים ד): "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", וחז"ל אמרו (תענית כ): "לעולם אל יעמוד אדם במקום הסכנה, לומר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו נס, ואם עושין לו נס ולא ניזוק — מנכין לו מזכויותיו. ובזהר (בראשית דף קיא)

כתוב עוד יותר: שאם הכניס עצמו למקום סכנה שהנזק שם נראה לעין — אזי כל זכויותיו שהיו לו לפני כן, יתבטלו לו — עקב מעשהו זה.

האדם, כיון שהוא בעל בחירה חפשית, משום כך, הוא שונה מיתר בעלי החיים אשר נוהרים מלסכן את עצמם באופן אינסטנקטיבי, ואין צורך להדריך אותם ולעורר אותם לכך, לעומת זאת, האדם צריך לעורר את עצמו וגם אחרים צריכים לחנכו לכך, ואמנם, גם באדם ישנה תכונה מוטבעת של פחד, כדי שיגן על עצמו, כמו פחד גבהים המצוי אצל בני אדם רבים — והוא מתחיל בגיל רך ביותר, מחקר שנעשה על תינוקות, שאך זה עתה נהיו מסוגלים לזחול על הרצפה, מורה על כך, במחקר הזה, הניחו את התינוקות הללו על הרצפה, ולידם היה בור עמוק שהיה מכוסה בלוח זכוכית שקופה, והנה, כשהגיעו התינוקות הזוחלים אל הבור שנגלה להם דרך לוח הזכוכית, הם נסוגו לאחור! מכל מקום, כיון שהאדם צריך לעשות מעשיו מתוך בחירתו החופשית, יש לו גם תכונה הפוכה, והיא, יכולת להתעלם מן הסכנות, וכעין מה שהוטבע בנפשו גם התעלמות מהמוות וככתוב (קהלת ג, יא): "גם את העלם נתן בלבם"

[רש"י: כתיב כאן "העלם" חסר לשון העלמה, שאם ידע האדם יום מיתתו קרובה — לא יבנה בית ולא יטע כרם, ולכן הוא אומר: שהכל עשה יפה בעתו. — זה שיש עת למיתה, דבר יפה הוא, שסומך האדם לומר שמא עדיין עת מיתתי רחוק, וכונה בית ונוטע כרם, וזו יפה שנעלם מן הבריות].
לכן האדם, למרות שהוא היצור היחידי שבין בעלי החיים שיודע שהוא ימות, הוא גם מתעלם מכך, והוא חושב כי לו, זה לא יקרה. [דבר זה, נחוץ הוא, כדי שבני אדם יוכלו להתגבר על אינסטינקט הפחד — כשצריך להציל אנשים תוך כדי סיכון עצמי, וכדי למסור את נפשו על קידוש השם, שאילו פחד מפני הסכנה, היה תכונה טבעית מוחלטת, הוא לא היה מסוגל להתגבר עליה].

בנוסף להאמור, ישנה נקודה נוספת המסבירה מדוע, האדם מסוגל לסכן את עצמו יותר משאר היצורים, וזו כאמור בחירתו החופשית, היות והזהירות מסכנות, היא ענין של קיום מצווה, לכן יש גם כח ליצר הרע לפתות את האדם — לבל יקיים מצווה זו, כמו שמצאנו אצל המצריים שהוזהרו במכת ברד שמי שימצא בחוץ ימות, בכל

זאת, כתוב (שמות ט, כ): "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה!"

לעיתים, מצטרפים דברים נוספים להחלטת האדם לא להתחשב בסכנה, וביניהם: הרצון לא להקרא פחדן, משום שבטעות, יש מזהים זהירות מסכנה עם מידת הפחדנות, או מתוך מידת הגאווה של האדם — שאינו רוצה להיות מוגבל במעשיו, וכמו שמצאנו ששלמה המלך החכם מכל אדם, שנצטווה על ידי אביו להוריד את שיבת שמעי בן גרא בדם שאולה, מצא שהדרך להכשילו, היא הגבלתו מלצאת מירושלים, והוא אכן נכשל בזה, ויצא מירושלים, משום שהאדם אינו מוכן להיות מוגבל, והגבלתו מפני חשש של סיכון פוגעת בתחושת חופש הרצון שלו.

על הצורך של האדם, להזהר מאד מלהכנס בסכנה, למדנו מדברי השו"ע (יו"ד סי' קטז סעי' ה'), אחר שמנה דברים שצריך להזהר מהם מפני הסכנה, כתב הרמ"א: "וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כי סכנה חמורה מאיסור, ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור". וכן

בחו"מ (סי' תכז) אחר שמנה השולחן ערוך רשימה של דברים שאין לעשותם מפני הסכנה, סיים וכתב: "וכל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם, ואמר: הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך, או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות, והנזהר מהם — עליו תבוא ברכות טוב".

חז"ל גם גזרו הרבה גזירות שאין לעשות דברים מסויימים, מפני חשש נזק, למרות שהסכנה בהן רחוקה, כמו שתיית מים מגולים, שמא שתה מהם נחש ארסי ונשאר מארסו שם, או אכילת בשר ודג, וכן שלא יסתפר אדם אצל ספר נכרי — שמא יהרגנו, ועוד הרבה הלכות בענינים אלו, כל זה מלמד, עד כמה צריך האדם לשמור עצמו מן הסכנות, וטעם הדבר נתבאר בבאר הגולה (חו"מ סוף סי' תכז):

"הטעם שהזהירה התורה על שמירת הנפש, הוא מטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו להטיב לנבראים — שיכירו גדולתו ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיו ותורתו כמו שאמר הכתוב: "כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו וכו' — ליתן להם שכר טוב בעולם, והמסכן את עצמו, כאילו

מואס ברצון בוראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו, ואין לך זילזול ואפקירותא (=הפקרות) יותר מזה".

בספר פלא יועץ (ערך שמירה) הוסיף והרחיב בענין הזהירות מסכנה וכתב:

"הביטה וראה שבשום מצוה לא נאמר "מאד" כמו במצווה זו — שחייב אדם לשמור נפשו מסכנה ומחשש סכנה, והטעם הוא: "כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא" [הזהירות בשמירת החיים מוכיחה, כי האדם הזה מבין את חשיבותם, וזה גם מחנך אותו, לנצל אותם לבל יאבד מזמנו לבטלה] ואמרו רז"ל (תענית כ): "אל יכנס אדם במקום סכנה שמא אין עושין לו נס, ואם עושין לו נס מנכין מזכויותיו, ובזוהר הקדוש אמרו על הפסוק: "ערום ראה ונסתר ופתאים עברו ונענשו" שרוצה לומר: שעל שעברו, על זאת בלבד, שלא נסתרו — אפילו אין בידם עוון אחר — על זה נענשו, שעובר על מה שכתוב בתורה: "ונשמרתם מאד לנפשתיכם", וראיתי במפרשים במה

שהובא בש"ס (ברכות לב, ב) באותו חסיד שהיה עומד בתפילה ופגע בו הגמון אחד, ונתן לו שלום והחסיד לא החזיר לו שלום [כיון שהיה מתפלל באותו הזמן, וההגמון המתין עד שגמר החסיד את תפילתו ושאל אותו:] "אם הייתי כורת את ראשך בגלל שלא ענית לי שלום, מי היה דורש דמך מידי, והתורה אמרה (דברים ד): "ונשמרתם מאד לנפשתיכם", ונאמר (שם) "השמר לך ושמור נפשך מאד", ואמר לו החסיד: המתן לי עד שאפייסך בדברים [והחסיד פייסו] ואמר שם: "ונפטר אותו חסיד לביתו" ופירשו המפרשים: שנפטר אותו חסיד לבית עולמו, משום, שעל כל פנים עבר על מה שכתוב בתורה: "ונשמרתם" דשמא לא היה מדבר עמו — והיה חותך את ראשו, נמצא שמי שמכניס עצמו במקום הסכנה וסומך על הנס, שתיים רעות עשה לעצמו: האחת ענוש יענש על עוברו על "ונשמרתם" ועוד שמנכים לו מזכיותיו, והרי זה כמחליף מרגלית טובה על שוה פרוטה.

הנה כי כן, ראוי לאדם לשמור נפשו מאד

מכל חשש סכנה ולא ילך בדרכים ולא יכנס בימים ובנהרות, אם לא על צד הכרח גדול, ולא על בצע כסף כל דהו, וכל אשר יבזז כסף לשמירת נפשו ושלא להכנס למקום סכנה — למצוה רבה תחשב ... ולא יאמר כדעת הישמעאלים הטפשים שאומרים: "אם ה' לא שמר עיר שווא שקד שומר", ואין נסתר מחמתו", "ואין מידו מציל" [היינו שהיות והכל מהבורא יתברך, אין במעשה האדם כלום, ואינו צריך להשתדל לשמור עצמו, כי זה לא תלוי בו] — אך שקר נחלו — כי הוא ציווה "ונשמרתם" וכתיב: "לך עמי בוא בחדריך".

הקב"ה ציווה עלינו לשמור את נפשנו, ולכן העושה כן, מקיים מצוות ה', ובזכות זה הוא גם ניצול מהסכנה. הרמח"ל בספרו מסילת ישראל (פרק יא) כתב על כך:

"... הנה האדון ברוך הוא, עשה את האדם בעל שכל נכון וסברא נכונה — לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לענוש בהם את הרשעים, ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך

החכמה ויפקיר את עצמו לסכנות — הנה אין זה בטחון [בה'] אלא הוללות, והנה הוא חוטא — במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה הוא עוד מתחייב בנפשו במקום ועשה כאשר הוא חטא [במה שסיכן את עצמו] ונמצא שהחטא עצמו מביאו לעונש."

חוב הזהירות בעת נהיגה

עוד יותר, חייב נהג להזהר בעת נהיגה, משום שבחוסר זהירות אפילו מועטת, אפשר חלילה להזיק מאד, הן לעצמו והן לזולתו, כיון שנהיגה בלתי זהירה עלולה לגרום לנזק קשה, וכמו שאנו עדים לתאונות רבות וקשות, וכתוב: "ולא תשים דמים בביתך". הג"ר יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל (הסטייפלר) אמר: שאילו היתה סנהדרין בימינו — שבידה לתקן תקנות על הציבור, יתכן, והיא היתה אוסרת את הנהיגה ברכב מפני ריבוי הנפגעים שכרגיל קורה. [אולי כוונתו, לאסור

נהיגה ברכב פרטי ולחייב נסיעה בתחבורה צבורית — כמו רכבות ואוטובוסים, שבאופנים אלו הסכנה היא קטנה יותר?] לפי זה, יתכן, ויש למעט בנסיעות בלתי הכרחיות כמו נסיעות לטיול בלבד, אך למעשה לא נהגו כן, ויבואר אי"ה לקמן במבוא ההלכתי, מה הוא יסוד ההיתר בזה.

חיוכם המיוחד של שומרי התורה להזהר בחוקי התעבורה

שומרי המצוות, חייבים לשמור את עצמם מסכנה, עוד יותר מאחרים, משום שיש בזה גם משום, חילול ה' — אם הם נכשלים בזה, ולהיפך, יהודי שומר תורה שנוהר בחוקי התעבורה באופן שזה ניכר גם לאחרים — הרי הוא יכול להביא לקידוש השם. פעם אחת, שהה האדמו"ר מגור — בעל הבית ישראל, בעיר חיפה, והוא היה רגיל, ללכת לטייל לפנות בוקר, כשהרחובות ריקים לחלוטין, והנה, כאשר הגיע למעבר חצי' — שבאותה עת היה דולק שם רמזור אדום, והוא נמנע מלעבור, למרות שבשעה מוקדמת זו, לא היו שום רכבים עוברים, ולא היה בכך חשש סכנה, הדבר נודע לציבור, והיה בכך משום קידוש השם.

לפיכך כל שומר תורה, צריך להזהר לשמור את כל חוקי התעבורה, הן לנהג הן להולכי רגל, וגם במקרה שאדם ממחר לדבר מצווה אף שנאמר (פסחים ח): "שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן", אבל גם נאמר (שם): שבמקום שההיזק שכיח — אין הכלל הזה אמור. וכבר אמרו חז"ל — שיעקב לא שלח את בנימין יחד עם אחיו, בחוששו פן יקראנו אסון, משום שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, והדרך, היא מקום סכנה יותר מאשר הבית.

הג"ר יחיאל גורדון ראש ישיבת לומז'ה, היה רגיל לומר תפילת הדרך — בלא שם ומלכות, בכל פעם שיצא לדרך גם בתוך העיר, משום ריבוי הסכנות שיש אף בעיר להולכי הרגל, על כן, יש להזהר כאמור, בכל מה שמזהירים עליו מומחי הבטיחות בדרכים; כמו חגירת חגורת בטיחות, לא לעבור את המהירות המותרת, שמירת מרחק, זהירות בעקיפות — שלא יהיו באופן המסוכן, באופני העצירה, הכנת הרכב לחורף, בדיקתו שיהיה תקין וכולי. כמו כן יזהר בהיותו הולך רגל — לחצות כבישים כפי ההוראות, ובמקום שאין מעבר — ללכת כפי ההוראות. לא לנסוע

בטרמפים מסוכנים, וכן שאר ההוראות שניתנו על ידי מומחים לדבר.

האיסורים שיכולים להכשל בהם אם לא נזהרים לנהוג או לחנות כהלכה

1) ונשמרתם מאד לנפשותיכם. 2) לא תשים דמים בביתך. 3) לפני עיור לא תתן מכשול [שלפי כמה פוסקים זה אמור גם על עשיית מכשול פיסי. 4) מצווה לשמור על רכושו שלא יזיק שכתוב (שמות כא, לו): "ולא ישמרנו" מכאן שצריך לשמור את רכושו שלא יזיק (ראה ברכת שמואל ב"ק סי' א). 5) איסור רציחה כי מי שאינו נזהר בחוקי התעבורה, הוא פושע באיסור רציחה, והוא מג' עבירות החמורות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור אם כופים אותו לעבור עבירה זו. (וצ"ע אם זה אמור גם בחוסר זהירות שבה עלול להכשל ברציחה, או שזה אמור רק ברציחה ודאית, אך סיכון אחרים – אולי הותר במקרה של פיקוח נפש ודאי לעצמו). 7) ואהבת לרעך כמוך – שאין להזיקו, אפילו לא בהתזת מים כמצוי בימי חורף בנסיעה מהירה ליד אנשים שעומדים במדרכה, זיהום אויר – כשהאגוז מקולקל ועוד. 8) איסור

גזל — כל מזיק את זולתו עובר גם באיסור גזל (רבינו יונה בספרו שערי תשובה שער ג'). 9) איסור הזקת רשות הרבים, על ידי חניה במקום שמונע מעבר מכוניות, או על המדרכה שמונע מעבר עוברי אורח, וכמו שנאמר (ב"ק כח): "מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו", והוא עלול גם לסכן בני אדם — שמוכרחים לרדת לכביש כאשר המכונית חוסמת את המדרכה.

החינוך התורני לשמירת חיי אדם

נאמר (סנה' לז, א): "למה האדם נברא יחידי" [אף שהבריאה נבראה בשלימותה כאמור (חולין ס), ואין האדם שלם בהיותו יחידי אלא רק בהיותו בתוך ציבור] ללמדנו — שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל — מעלה עליו הכתוב — כאילו קיים עולם מלא".

פרשה מיוחדת נאמרה בתורה, במקרה ונמצא חלל ולא נודע מי הכהו, שצריכים בית דין הגדול לצאת ולמדוד אל הערים שסביבות החלל, שהעיר

הקרובה לחלל צריכה להביא עגלה ערופה, והדבר נעשה בפרסום גדול, כדי להחדיר בלבבות האנשים את חומרת הענין. כמו שעשה רבי צדוק (יומא כג. א) במקרה — ששני כהנים התחרו ביניהם — מי יקדים את מי — ויזכה בעבודת הרמת הדשן מעל המזבח, ואחד הקדים את חבירו, נטל השני סכין, ותקע בלבו של זה שהקדימו, עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר: "אחינו בית ישראל שימעו: הרי הוא אומר "כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקנין ושופטי" — אנו על מי להביא עגלה ערופה — על העיר או על העזרות — געו כל העם בבכיה", ואף שאין במקרה ההוא דין הבאת עגלה ערופה — עשה זאת: "כדי להרבות בבכיה", היינו ללמד, עד כמה המעשה חמור. כיון שאיסור רציחה היה קל בעיניהם כמו שהיה, שאביו של אותו הרוג שמצאו שעדין מפרפר אמר להם: "הרי הוא כפרתכם ועדיין בני מפרפר ולא נטמאה סכין", ללמדך — שטהרת כלים היתה קשה עליהם יותר משפיכות דמים! משום שהוקלה בעיניהם חיי אדם, משום שאחד מעונותיו הגדולים של מנשה היה רציחה שנאמר בו (מלכים ב פרק כא): "וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלים פה לפה".

עוד הוסיף על כך בעל ספר גשר החיים (ח"ג עמ' יט) וכתב:

"וראה שבאמצע דיני המלחמה — שבסוף פרשת שופטים ותחילת פרשת כי תצא, דווקא שם, מתוארת בתורתנו הקדושה — החרדה הגדולה למציאת חלל אחד, ללמדך; שאפילו בתוך תוכו של זמן המלחמה, אם כי אז מותר להרוג את האוייב, ועלולים בני אדם להסתגל לשפיכת דמים, ציוותה התורה אז ביותר על כל התכונה הרבתית — של יציאת זקני העיר — לרגלי מציאת חלל ולעריפת העגלה ולוידוי הגדול: "כפר לעמך ישראל" — [אלו ישראל החיים באותה עת], אשר פדית — [אלו המתים עד ליוצאי מצרים — אשר פדית אותם אז], לסיבה שסיבבה שפיכות דם נקי, ויראו וישמעו כל ישראל להיות נזהרים ונפחדים לחיי נפש אחת).

מצוות התורה, מחנכות את היהודי להזהר בקדושת החיים, ולא פעם היו כאלו — שזלזלו ביהודים ודימו שהזהירות הזו נובעת מפחדנות, אבל מסירות הנפש של היהודים בכל הדורות על

קיום התורה — מפריכות תדמית זו, אלא, היהודי ידע שהחיים נועדו להיות מכשיר לעבוד ה', ומשום כך שומרים ישראל את החיים יותר מכל עם, היהודים מבקרים אצל רופאים יותר מכל עם, וגם מקצוע הרפואה הוא מקצוע יהודי, מפני הכרת קדושת החיים, ולכן ההיסטוריון הצרפתי ז'יל מישלה (מצוטט פרדס פתחי בראשית לג) כתב:

"אוהב אני היהודים, מעולם לא הסחתי דעתי ממסירות נפשם, ממידותיהם הנאות, מכשרונותיהם הנעלים ומצרותיהם הרבות, הבו גודל לעם הצדיק אשר באמונתו יחיה ואשר בחוקיו העתיקים יזכיר לנו מוצאנו מקדם, אשר אליו נישא נפשנו ואליו נשוב כולנו באחרית הימים, הלוא הוא: להיות כמוהו, עם שכולו כהנים, עם הנערץ בכל מקום, שהוא בסוד הקדושה המשולשת: קדושת הדת, קדושת הנישואין, קדושת החיים".

רבי יהודה (קידושין כט) סובר שהאב חייב ללמד את בנו לשחות במים, שמא יפול לתוך מים וידע להציל את עצמו בשחייה, ומכל שכן, שצריך

ללמד את הילדים, כיצד לעבור כביש ואיך להזהר בכל עניני הדרכים שאלו דברים שבכל יום.

חיוב החברה לדאוג למניעת סכנות

נאמר (ריש מו"ק) שבמועד יוצאין ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות, מוסיפה הגמרא (שם ה, א): "ויוצאים לקוץ את הדרכים (רש"י: לפנות את הקוצים בדרכים): ולתקן את הרחובות ואת האסטרטיות (דרכים מפולשים), ומנין שאם לא יצאו ועשו את כל אלו — שכל דמים שנשפכו שם — מעלה עליהם הכתוב. כאילו הם שפכו, תלמוד לומר (דברים יט): "והיה עליך דמים", כמו שנאמר במי שלא עשה מעקה לגגו, מכל זה למדנו, עד כמה צריך לעשות — כדי לסלק דברים שמסכנים, מומחי בטיחות וממוני הציבור, צריכים תמיד לעשות בשותפות — כדי לחזק את הבטחון בדרכים, כגון פסי האטה, רמזורים, גשרים מעל צמתים — כדי שהולכי רגל לא יסתכנו, להרחיב כבישים, ליישר פיתולים מסוכנים, לגדור בין מסלולים נגדיים, להעמיד שילוט מתאים ולעשות תאורה מספקת, חז"ל אמרו: ששאל זכה למלכות

משום שזקנו "נר" היה מדליק נרות לרבים (ירושלמי שביעית ג, ז) וטעם הדבר הוא, שמי שדואג לטובת הציבור, הוא זוכה למלכות – משום שתפקיד המלך הוא, לדאוג למען הציבור.

יתכן, וצריך לפעול, שיעלו את גיל מקבלי רשיון הנהגות – שלא ינהגו לפני גיל כ', משום שהבשלות השכלית של האדם – היא בגיל 20, וכמו גם – שדין התורה הוא, שגיוס חיילים שצבא היהודי הוא מגיל עשרים, כמו כן, בגיל זה, לכל הדעות, יכול האדם למכור קרקעות שירש מאביו, כיון שבגיל זה שיקול דעתו הוא כבר יותר נכון.

שמעתי מאדם נבון, שלדעתו בכביש מתגלה פרצופו האמיתי של האדם, כיון שבדרך הוא חושף את תכונותיו האמיתיות, וככל שהאדם נעלה יותר כך גם התנהגותו בדרכים היא יותר הגונה, וממילא היא גם יותר בטוחה, ותאונות הדרכים בחלקן הן תוצאה של מידות רעות, על כן יחד עם הטיפול הממוקד בעניני הבטיחות בדרכים יש לחנך את האנשים להיות טובים יותר וותרנים יותר, וכל מי שאכן מחנך את עצמו לכך זוכה בזה

פתיחה

לקיים גם את מצוות "ונשמרתם מאד לנפשתיכם".

כמו כן חייבים להציב כלי תקשורת למקרה של תאונה שיוכלו להשתמש בהם כדי לקרוא לעזרה.

מבוא להלכות זהירות בדרכים

במבוא זה, נבאר בס"ד, כמה ענינים בנושא זהירות בדרכים. הנה חיוב הזהירות מסכנות הוא דבר חשוב ביותר וכמו שנתבאר, אך לעומת זאת, זהירות יתר מכבידה על חיי היום יום של האנשים: למשל, ידוע הדבר כי נסיעה איטית מונעת תאונות קטלניות — הרבה יותר מאשר נסיעות מהירות — שבהן התאונות חמורות הרבה יותר, אך לעומת זאת, תנועה איטית מפריעה לנהגים והם עלולים להכנס ללחץ, כך שגם זה עלול להביא לתאונות, גם השימוש בתחבורה יפגע — מנסיעות איטיות מדי, והכלל בזה הוא: "שומר פתאים ה'" — שכל שמוחזק הדבר — כבלתי מסוכן בעיני החברה האנושית — יש לסמוך על הקב"ה — שיציל את האדם מן הסכנה. [אלא שגדר הדבר צריך עיון, משום שמומחי בטיחות סומכים על סטטיסטיקות, ולפי זה, הם קובעים את גדר הסכנה. אולם לעיתים הם מכניסים בחשבון את העלות של אותם דברים

שצריך — כדי למנוע סכנה, וכשהדבר יקר מדי הם מתעלמים ממנו, ולכן יש לחבר בין אנשי ההלכה ובין הקובעים את כללי הבטיחות. כמו כן, בנושא הקצאת תקציבים — לשיפור הבטיחות — כגון לבנות גשרים בכבישים סואנים, הצבת רמזורים, שהרבה פעמים, הדבר תלוי במידת התקציב המוקצב לזה, וידוע, שככל שמשקיעים יותר בדרכים — הסכנה פוחתת, ואם כן, צריך שיקול דעת נכון, מתי להשקיע וכמה להשקיע, ולכן גם בזה, ראוי לעשות ועדת תכנון — שתכלול מומחי בטיחות ופוסקי הלכה, שיקבעו יחדיו את הנוהלים הקבועים ואת ההחלטות השוטפות.

כל קביעה של מומחי בטחון, היא הופכת להיות הלכה מחייבת, כגון המהירות המותרת, חיוב חגירת חגורת בטיחות. [וצריך עיון, אם אדם נוסע במונית או ברכב שאין בהם חגורת בטחון, אם מותר לו לנסוע בהם]. כמו כן, הנוסע בארץ שבה אין נוהגים בחגורת בטיחות, אם בכל זאת הוא חייב לחגור, משום שבארץ — הדבר נחשב כמסוכן, ואם כן, חל עליו דין שהוא חייב להזהר בזה, או שהולכים בזה לפי מנהג המקום.

דברים שהם משום טובת החברה ואין בזה משום סכנה, כגון נסיעה ללא ביטוח, בכל זאת, דבר זה אסור משום דינא דמלכותא, וכמו שכתב החתם סופר (שו"ת חו"מ), שכל חוק שהוא לטובת תושבי המדינה — הוא מחייב את כולם, ולכאורה, אפלו לאלו הפוסקים שסוברים — שבארץ ישראל אין נוהג הכלל דינא דמלכותא, בזה כן נוהג.

משום כך, אין לעבור באור אדום גם בשעה שאין שום רכב מצוי באותו איזור, וכמו שנהג אדמו"ר מגור זצ"ל, וכן אסור לנסוע ללא רשיון תקף במקום, אפילו למי שיש רשיון תקף במקומות אחרים, כיון שהמדינה בה הוא נמצא עכשיו — אוסרת עליו את הנסיעה, כמו כן אסור להסיע אנשים בתשלום, במקום שאין רשות לעשות כן, כיון שדינא דמלכותא דינא.

מידת חסידות בזהירות מסכנה: אף שנתבאר לעיל, כי לסכנה נחשב, רק דבר שבני אדם או מומחי בטיחות — רואים אותו כדבר מסוכן, מכל מקום, יש מקום להחמיר במקום שאפשר, שהרי בספר פלא יועץ (ערך שמירה) נכתב: "הנה כי כן ראוי לאדם לשמור נפשו מאוד מכל חשש סכנה

ולא ילך בדרכים ולא יכנס בימים ובנהרות אם לא על צד הכרח גדול". אך מכל מקום נראה, שאין על האדם לסגור עצמו בבית, שהרי גם הולכי רגל נפגעו במעבר חצייה, וגם בעומדם על המדרכה — כאשר נהגים איבדו שליטה על רכבם ועלו למדרכה והרגו אנשים, ואין אוסרים על אדם ללכת ברחוב, משום שכל דבר שהוא רחוק מבחינה בטיחותית שיגרם נזק, אין צריך לחשוש לו, אך בחששות סבירות, אף שאין הם נחשבים לסיכון ממש, יש מקום להחמיר.

כמו כן, יש להחמיר לקנות רכב יותר בטוח במקרה של תאונה חלילה, וכן לקנות אביזרי בטיחות הנחשבים מועילים יותר — כמו כריות אויר המגינות בעת תאונה.

הסעת אנשים בהתנרבות, להסיע אנשים בתשלום — כשאין לו רשות לכך, כבר נכתב לעייל — כי זה אסור משום דינא דמלכותא, אך להסיע אנשים בלא — תשלום כגון שעוצרים אותו כדי לקבל ממנו טרמפ — מותר, ואפילו היו האנשים האלו עומדים בתחנת רכב ציבורי ומחכים לאוטובוס שיגיע, משום שהאדם אינו חייב לנסוע בתחבורה ציבורית ההיא, ויורד

לאומנות חבירו זה אמור, כשהוא מתפרנס מזה, ואף שחברת הנסיעות השקיעו כסף בבניית התחנות, אין הדבר מחייב את הנוסע, ויתכן גם, שמותר להציע לעומדים בתחנה טרמפ, וכמו שנהוג בימינו, — משום, שאין הוא עובר על חוק המדינה, וכשם שיש לחוס על ממון החברה המסיעה, כך ראוי לחוס על כספו של הנוסע.

מה כוחה של עירי', להפוך מקומות חני' בצדי הדרכים, למקומות חני' בתשלום, חז"ל קבעו: מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, לפי זה לכאורה, אין לקחת את מקומות החני' בצדי הכבישים להופכם למקום חני' בתשלום, אולם נראה, שהיות והעירי' מחליפה את מקומם של שבעת טובי העיר — שבידם לקבוע את עניני העיר, גם בזה יש להם סמכות, ועדין צ"ע בזה.

חנה במקום שמיועד לתשלום ולא רכש כרטיס חני', הוא צריך לחזור ולקנות כרטיס ולנקב, אף שכבר עזב את מקום החני'. אין לחנות באופן שמפריע לעוברים במקום, כמו סגירת המדרכה או סתימת כביש, וכמו שאמרו רבותינו (ב"ק כח, א): "מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו", ומכל שכן מדרכה שמזיק להולכי רגל ומסכנם.

באלו מקרים צריך להודיע למשטרה על עברייני תנועה: כתב הג"ר יצחק וויס בספרו מנחת יצחק (ח"ח סי' קמ"ח) שכל מי שמסכן את הצבור — יוכיחנו ויתרה בו, ואם לא שמע ודש בעקביו, יש למוסרו למשטרה משום שנחשב כרודף את הצבור. זה אמור בנסיעה מהירה, או עצירה במעבר חצי, עקיפה בצורת מסוכנת וכדומה (נסיעה ברחוב שהכניסה בו אסורה לנהגים, לכאורה אין זה מסכן את הנהגים הבאים מכיוון השני שמותר לנסוע שם, משום, שרואים את הרכב, ואם כן, אין זה מעשה המתיר למסור למשטרה). כמו כן, מי שנוהג ברכב ללא שעבר בחינות נהגות, שכל זה, בכלל רודף וגם בכלל זה, אם מעמיד את רכבו בצורה המסכנת את הולכי רגל, או על המדרכה שמאלץ את הולכי הרגל לרדת על פני הכביש — שזה מקום מיועד עבור נסיעת כלי רכב, ומסוכן עבור הולכי רגל, וכל כיוצא בזה יש להם דין כמו חופר ברשות הרבים" ... אמנם כמבואר בשולחן ערוך בין ברודף (ח"מ סי' תכ"ה, ובין במוסר (סי' שפ"ח סעי' י'), ובשאר מקומות, דקודם שימסרו אותו לערכאות — צריכים התראה, כן בנידון דידן, אין לעשות מעשה בלא התראת בית דין, ובכן יש לעסקנים

במצוה זו, לבוא לפני בית דין ולהציע הצעתם לפניהם.

על כן, בכל מקרה של תאונת דרכים שאדם ראה, והוא נתבקש להיות עד, יש לשאול למורה הוראה הבקי בענינים אלו — כיצד ינהג, משום שמחד גיסא, צריך לדאוג לטובת הציבור ולהעניש מי שאינו נזהר, אך מאידך גיסא, צריך — שהעונש יהיה כפי ההלכה. רופא שיודע שהפציינט שלו סובל מדבר שמפריע לנהיגה חייב לדווח לו לטובתו, ואם הוא לא שומע יודיע לממוני הציבור על כך.

דיני תשובה למי שעשה תאונה: האשם בתאונה, הוא צריך לשלם את הנזק, במקרה וחברת ביטוח משלמת את הנזקים, אין לשנות מאומה בסיפור הדברים והעובדות שקרו בשטח, כיון שהתשלומים הם לפי העובדות, ולכן אסור למסור עדות לא מדויקת, אף שעלול להפסיד כסף, כיון שהוא רשאי לקבל תשלום רק לפי תנאי החברה.

אם חלילה הרג אדם, צריך לקבל על עצמו

כפרה: אם באפשרותו יקים קרן שתפרנס תלמידי חכמים כדי שילמדו לעילוי נשמת הנהרג, וכן יתמוך ביתומי הנהרג (מראה מקום לפוסקים שדנו בענינים אלו, שו"ת רבי עקיבא תנינא (סי' ג'), צמח צדק (מניקלוסבורג סי' ו'), שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קמז) מהרי"ט (חלק או"ח סי' ח'), שו"ת מהרי"ל (סי' קנה), רב פעלים (סי' לו), שערים מצויינים בהלכה (סי' קל סק"ב) שדן במי שלקח טרמפיסט ואירעה תאונה ונהרג הטרמפיסט וגם הנהג עצמו נפצע, שיש לומר שכבר נתכפר לו ביסורין ולא יצטרך כפרה נוספת).

כהן שהרג נפש, כתוב (שו"ע או"ח סי' קכח, לב), כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג, לא ישא כפיו אפילו עשה תשובה, והרמ"א כתב: שאם עשה תשובה — יש להקל שלא להכביד על בעלי תשובה, ובמקרה שהיה קרוב לאונס, י"א אפילו לא עשה תשובה נושא כפיו, ויש להחמיר אם לא עשה תשובה (כה"ח ס"ק רח), ולכן, מי שאירעה לו ר"ל תאונה — שבה נהרג אדם — והוא כהן, ישאל לחכם, כיצד ינהג בנשיאות כפיים.

מצוות לוויה בנסיעה ברכב: מצוות ליווי אדם

היוצא לדרך — היא מצוה חשובה מאד, אולם בימינו מצוה זו איננה שייכת באותה מידה, משום שאין סכנה לנוסע ברכב כאותה סכנה שהיתה בעבר, ועיקר מצוות לוי' היא להראות לו את הדרך, וכן ללוות אותו ד' אמות לפחות, משום שיש בליווי סגולה להציל את הנוסע מן הסכנות שבדרכים. בספר עמק ברכה, הביא בשם החזון איש שאם נוסעים כמה אנשים ביחד הרי כל אחד נעשה לוי' לאחרים, ומשום כך אין חיוב של ליווי במקרה כזה.

כמו כן יש מקום ללוות אורח עד תחנת האוטובוס או הרכבת, [ובמקום שיש קצת חששות ימתין לו עד שיסע], ואם האורח בעל רכב והמארח בעל רכב, ראוי למארח — ללוות אותו כברת דרך — כדי להראות לו את היציאה מהמקום, עד שיגיע לכבישים מסודרים שיש בהם שילוט, ראה ספרנו אהבת ישראל עמ' 138-139.

עניני סכנה שראוי להזהר בהם היוצא לדרך:
א. כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה ויאמר: ה' ישמור צאתי ובואי עד עולם, וכשיוצא לדרך כתב הש"ך בשם המהרי"ל לומר: בשמך טל

אטלה. ב. אם שכח דבר בביתו וכבר יצא לדרך לא ישוב לקחתו אלא אחר יוציאנו לו. ג. לא יצחצח נעליו ביום הנסיעה.

אסור להשאיר ילדים לבד בתוך רכב, כיון שהם עלולים לפתוח את המעצורים או לגרום נזק אחר, כשמשאירים ילדים ברכב לבד, קרה כבר, שנחנקו – משום שהחלונות היו סגורים לגמרי, והרואה מצב כזה צריך לפרוץ את החלונות, ואף אם אדם יוצא רק לרגע להביא משהו, מסתבר שגם זה אסור משום שמא ישתהה, וכפי הנראה יש בזה גם משום דינא דמלכותא, האוסר.

לימוד נהיגה: אין ללמוד נהיגה איש מאשה, ואשה מאיש משום צניעות (ראה שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' ס"א) שאסר לגמרי לימוד נהיגה לאשה, ויש לעשות שיעורי נהיגה לנשים על ידי מורות, למקרה שנשים שחייבות לנהוג, אבל במקום שאין הכרח לאשה לנהוג, מן הראוי שלא תנהגנה נשים, משום צניעות, ולכן במקרה שיש צורך לאשה לנהוג, כמו אלו הדריים במקומות שאין תחבורה, מן הראוי לשאול לפני כן למורה הוראה כיצד תנהג.

אין איסור מעיקר הדין לנסוע ברכב הנהוג על ידי אשה, כל שאין שם ייחוד (ראה בספר אז נדברו).

נסיעות במקומות מסוכנים. כמו בעת אינתיפאדה, צריך שאלת חכם מתי מותר לנסוע ומתי אין לנסוע משום הסכנה.

החיוב לדווח על תקלות בדרכים, כאשר רמזור נתקלקל, או נפער בור בכביש, או נשפך דבר שגורם להחלקה יש לדווח לממונים — שיתקנו את הדבר, כדי למנוע תאונות, והרי זה בכלל השבת אבדה של גופו של האדם ובכלל לא תשים דמים בביתך, אף שאין זה מעיקר הדין — כיון שאין זה ביתו, אך לפי רוח המצווה יש לעשות זאת, שהרי רשות הרבים היא רשות השייכת לכולם.

בימי בין המצרים, יש להזהר עוד יותר בנסיעות למקום סכנה, ולכן נסיעות לחו"ל בתקופה זו אין לעשותם ללא צורך גמור.

בזמן הזה, יש איסור נסיעה בטרמפ, אלא במקומות מסודרים לכך — כשיש פיקוח משום סכנה, כמו כן חייל, אסור לו להתקדם לפני

מבוא להלכות זהירות בדרכים

הטרמפידה, משום גניבת זכותו של מי שבא לפניו, כמו כן בעלי' לאוטובוס אין לו להקדים, את מי שבא לפניו משום שעלול להפסד מקום ישיבה, או אפילו את האפשרות להכנס לאוטובוס משום שזו נחשבת גניבת תור.

הוראות בטיחות להולכי רגל ונהגים

א. הוראות להולכי רגל

1) ההליכה בדרכים: יש להזהר ללכת במדרכה, ובמקום שאנשים עומדים בתחנה — וממתינים לאוטובוס וכדומה, ואי אפשר ללכת במדרכה, ירד סמוך לשולי הכביש, ולפני כן, יסתכל לראות אם אין רכב המתקדם לעברו, כמו כן ינהג כאשר עובדים על המדרכה או כשיש רכב חונה על המדרכה, ועדיף במקרים אלו לעבור למדרכה השניה. ברחוב שאין בו מדרכות ילך בצד השמאלי של הכביש, כך שיוכל להבחין ברכב הנוסע שבא ממולו, ולא ילך בצד הימני של הכביש, משום שאז הרכבים באים מאחוריו והוא אינו רואה את הרכבים האלו ואינו יודע להזהר מהם.

2) חציית כבישים: א. חצייה במעבר חצי': יזהר תמיד לחצות במעבר חצי', אך אין לסמוך על כך שהנהגים יעצרו מעצמם במעבר, לכן חייב

להסתכל לצדדים לראות שאין רכב קרוב, ואם יש רכב קרוב ימתין עד שיעצור, וכשלא עוצרים – כמו שבעונה"ר מצוי הדבר מאד, יאותת לנהג שיעצור ואז יעבור. כשהכביש רחב, אף אם עצר לו רכב, יזהר שלא להמשיך מעבר לרכב עד שישתכל, מפני שרבים הנהגים שעוקפים רכב חונה במעבר חצי' – אף שהדבר הוא איסור חמור, הן על פי התורה, והן על פי חוקי המדינה, ורבים נהרגו כתוצאה מפשיעת נהגים בזה, במיוחד יזהר, מי שמוליך עגלת תינוק שהמרחק בינו לבין קצה העגלה הוא גדול, וקשה להזהר, אם לא יסתכל לבדוק את הכביש אם הוא פנוי.

ב. חצי' במעבר – חצי' שיש בו אי תנועה:
לא יחצה אלא דרך הא, משום שהאי נעשה במקרה וקיימת סכנת חצי' בכביש הזה.

ג. חצי' במעבר חצי' שיש בו רמזור: אף שהרמזור מאותת לנהגים לעצור אין לסמוך על כך, כיון שיש נהגים שממשיכים לנסוע באור צהוב ולעיתים גם באור אדום, לכן צריך להזהר ולהסתכל גם במקום שיש רמזור, במיוחד, במקום שיש רשות לנהגים הבאים מצד ימין – לנסוע בשעה שיש רשות להולכי רגל לעבור, ואף שחייב

הנהג לתת זכות קדימה להולכי רגל, יש לחשוש לנהגים שאינם מצייתים להוראות החוק.

ד. כשאין מעבר חצי': לא ירד לכביש לפני שהסתכל לשני הצדדים, תחילה יסתכל לצד שמאל, ואחרי כן לצד ימין, ואם הכביש רחב יחזור ויסתכל לצד שמאל אולי בינתיים נתחדש דבר.

ה. אין לרוץ בכביש כיון שהדבר מבלבל את הנהגים, וגם האדם שרץ אינו יכול להתרכז, ורק אם נכנס למקרה סכנה ימהר ככל יכולתו לצאת משם.

ו. במקום שאי אפשר לחצות את הכביש בהליכה בטוחה וצריך לשם כך לרוץ, אין לחצות שם, משום שפעמים רבות טעו אנשים בשיקול הדעת ושלמו על כך בחייהם.

ז. בכביש שיש גדר או מעקה המפריד בין שני מסלולים, או צמחי' המחלקת את הכביש לשניים, במקום כזה סכנה לחצות, ואסור לחצות שם.

ח. אין לו לחצות בשום אופן בין שתי מכוניות

חונות. ואפילו היו במעבר חצי', ובמקרה כזה, יש להעדיף לעבור למקום אחר, אף שאינו מעבר חצי', משום שהנהגים אינם יכולים להבחין באדם שחוצה באופן זה.

כמו כן אסור בשום אופן, לחצות ליד מעלה-הר, סיבוב, או מקום שעובדים בכביש, וכל דבר שמפריע לראיית הנהגים.

ט. התנהגות הולכי דרך בלילה: בלילה, הראות של הנהגים היא מאד מוגבלת, ואף כשהכביש מואר. במיוחד יש להזהר כשהולך הרגל לבוש בגדים כהים! משום כך בלילה – חייבים, במשנה זהירות ללכת על מדרכה בלבד, וכשאינן שם מדרכה, או כשצריך לחצות כביש, יזהר שלא יהיה רכב שבא לקראתו, כיון שיתכן שהוא לא רואה אותו, וראוי להחזיק דבר בהיר, וטוב יותר שיהיה לאדם דבר זוהר – שיביא לכך – שהנהגים יבחינו בו, (לעיתים יש להסיר את המעיל ולהשאיר בחולצה לבנה כדי שהנהגים יוכלו להבחין בו).

במיוחד צריך זהירות, כאשר המדרכה תפוסה על ידי אנשים, או רכב, או חומרי בני', ולכן יש

להזהר לעבור למדרכה השני' בצד הפנוי.

3) ילדים או זקנים שקהו חושיהם כיצד עליהם לנהוג: ירגילו את הילדים ללכת רק על המדרכות ולא לשחק בכבישים, אף אלו שהם שקטים, בכביש שכונתי שקט אפשר להרגיל ילדים כבר מגיל 6-7 לחצות במעבר חצי'. אבל כביש פנים שכונתי שעובר שם אוטובוס, או שהכביש מסוכן משום שיש בו סיכונים המסתירים את הראות, וכן כביש שמחבר בין שכונה לשכונה, או במרכז עירוני — מסוכן לילדים לפני גיל 12 לעבור כשאינן במעבר החצי' רמזור, ולכן במקומות אלו יעברו בליווי מבוגר, ואפשר להרגיל את הילדים לבקש ממבוגר שיחצה אתם את הכביש, וההורים והמורים צריכים להזהיר את הילדים, באלו כבישים מותר להם לחצות, ובאלו כבישים אסור להם בלא ליווי של מבוגר.

גם זקנים שקהו חושיהם אין להרשות להם לעבור כבישים מסוכנים וכמו בילד, וכידוע, שזקנים רבים נפגעו בתאונות הדרכים, בגלל שאינם מסוגלים לחצות את המעברים בזמן, וגם אין להם שיקול דעת מספיק לאמוד את מהירות הרכב הבא לקראתם.

יש לעזור לילדים ולזקנים לחצות את הכביש
בבטחה.

ב. הוראת לנהגים

1) **מתי אין לנהוג:** איסור חמור לנהג עייף
לנסוע, אלא יחלץ את עצמותיו ויצא להתרענן
ואם אין העייפות פגה בזה, ישן מעט ורק אחרי כן
יסע. לכן אסור לנהג לעבוד שעות רבות הגורמות
לעייפות והנהיגה של נהג כזה מסוכנת, לכן יש
להזהר מלהעסיק נהגים שעות נוספות. וכן הנהג
חייב להקפיד על שינה מסודרת (כמו מלמד
תינוקות המפורש בהלכה).

ב. **אין לנהוג לאחר שתיית משקה משכר.** וכן
אחר ארוחה דשנה המפילה עליו תרדמה.

ג. **לא ינהג אם הרכב אינו תקין,** [ואם נוהג רק
כדי להגיע למוסך, אף שנהגו הנהגים להקל בזה,
הדבר צריך עיון, שהרי גם בקטע דרך זה –
הנסיעה שלו מסוכנת, ולפחות יזהר – לנסוע
בזהירות מרובה]. חייב אדם להקפיד על כשירות
הרכב, ולהכינו לחורף, ולעשות את המבדקים
הקבועים בהוראות של שלטונות הבטיחות

בדרכים. במיוחד יקפיד, על בלמים תקינים, מגב בחורף, אורות איתות ואורות לראות בלילה.

ד. לא ינהג אם הוא נמצא במצב של פיזור הנפש, מפני בשורה קשה, או בעת חרדה מאיזה דבר שעלול לקרות לו, אם זה מקלקל את שיקול הדעת שלו.

2) כללי נהיגה זהירה: יחגור את עצמו ואת הנוסעים ומצווה להתקין חגורות בטיחות גם לנוסעים מאחור.

ב. לא להשמיע מוזיקה גבוהה. כיון שהוא צריך להיות קשוב לנעשה מסביביו. האסון בצומת הבונים שנהרגו בו רבים, התרחש, כאשר הנהגת לא שמעה את צפירת קטר הרכבת והוא התנגש עם הרכב.

ג. לא להקשיב לתחנות מרתקות של רדיו או טייפרקודר המפנות את תשומת לב הנהג אליהן, ואפילו בדברי תורה צריך להזהר, וכמו שאמר יוסף לאחיו (בראשית מה, כד): "אל תרגזו בדרך" ופירש רש"י: אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך.

ד. **אסור לדבר בפלפון, וכשיש דיבורית אמנם החוק מתיר, אך לא ידבר – אלא בתנאי שיודע שאין הדיבור מפריע לו לריכוז.**

ה. **לא ידבר עם הנוסעים כדי שלא יסיט את תשומת הלב מן הכביש, אך בלילה שיש חשש שירדם יתכן ועדיף לדבר כדי להשאר רענן ועירני.**

ו. **יחזיק את ההגה בשתי ידיו, ולעולם לא יסע כשאינו מחזיק בהגה כלל.**

ז. **לא יטען משא מעבר למותר לפי החוק, כיון שזה מסכן את הנסיעה, וגם לא יוביל יותר אנשים ממה שהחוק מרשה לו (משום דינא דמלכותא), כשיש מטען חורג יזהר לקשור אותו היטב לבל יוכל חלילה להשתמט, ויציין בתמרורי אזהרה את המטען.**

ח. **איסור נסיעה במהירות: הוכח על ידי הרבה מחקרים, כי המהירות היא סיבה המביאה לריבוי תאונות וגם היא סיבה מכרעת בתוצאה של גודל הנזק שבתאונות, לכן מי שנוסע במהירות שהיא מעל המהירות המותרת בחוק, אף אם מבחינת העונש עדיין לא מענישים אותו, בכל**

זאת, בדין ונשמרתם זו עבירה גדולה, ואם חלילה תגרים תאוונה, הרי הוא נחשב כמזיק בידים, ויש מציעים לנסוע תמיד 10 קמ"ש פחות מהמותר על פי החוק, כדי למזער בחומרת הנזק — אם חלילה תגרים תאוונה. ואין לעבור בשום אופן על חוק הגבלת מהירות התנועה, גם אם הוא ממהר לדבר מצווה, גם במקרה שהוא מוביל פצוע או חולה לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף, לא יעבור את המהירות המותרת למקרה כזה, שהרי מסכן את עצמו ואת האחרים.

מי שעובר על חוקי התנועה ונוסע במהירות מופרזת, יש להזהירו על פי בית דין, ואם אינו נענע ימסרו אותו למשטרה או לבית המשפט.

3) באלו דרכים יש להזהר שלא לנסוע בהם:
לא יסע בכביש שאין בו נתיבים נפרדים — אם יוכל לנסוע לאותו מקום בכביש שיש בו נתיבים נפרדים, אפילו אם הנסיעה תארך לו יותר זמן, או תגרום לו טרחה. וכן לא יסע בכביש שיש לו מעלות ומורדות באופן המסתירים את הראות, ורכב הבא ממולו עלול להתנגש בו.

4) האטה: באלו מקרים חייב הנהג להאט: א.

הוראות בטיחות להולכי רגל ונהגים

בסיבוב חדר או בעליה חדרה, בקטע כביש שבו השוליים נמוכים.

ב. לפני צומת מרכזית.

ג. כשהוא עובר ליד מרכזים מסחריים או מוסדות חינוך.

ד. ברחוב שכונתי שאין בו מדרכה.

ה. לפני מעבר חצי'.

ו. בזמן גשם בכל מקום שנוסע.

ז. בקטע כביש שאירעו בו תאונות בעבר או שידוע מכל סיבה אחרת שהכביש נחשב למסוכן.

5) עצירה: חייב לעצור לפני מעבר חצי' — כשיש הולכי רגל הרוצים לחצות.

ב. לפני פסי רכבת, ויסתכל לראות — אם אין רכבת באופק.

ג. לפני כניסה לכביש סואן.

ד. לתת קדימה לרכב במקומות המסומנים שהזכות היא לרכב הנוסע בכביש העיקרי.

ה. להמנע מעצירת פתאום בכביש רטוב, לפני כל עצירה יש להאט את המהירות

6) נסיעה לאחור (=רוורס): א. נסיעה לאחור מותרת רק כשווידא שאין שם שום אדם, ובמיוחד יש סכנה שילדים שהם נמוכים לא יוראו לו, ויבקש מאדם אחראי שיכוון אותו.

ב. יסע רק לאט כדי למנוע סכנה.

ג. לא יסע אחרונית בשביל לחסוך זמן או טירחה, נהיגה אחרונית לכוון צומת או רמזור, עלולה לגרום לפקקי תנועה.

ד. במקרה והנסיעה לאחור היא לצורך פני' לחצר וכדומה או לבין מכוניות חונות, יש להכנס לשם מצד הנהג דווקא, כך שהשטח המוסתר מפני הנהג יהיה קטן יותר.

ה. יזהר מאד לשים לב למתרחש בצד הדרך, משום שמה שראה בתחילת הנסיעה עלול להשתנות במשך הנסיעה על ידי הגעת הולכי רגל או כלי רכב.

7) העקיפה: א. כללים לנעקף: 1) יטה את הרכב לעבר שפת הכביש ככל הנחוץ, כדי שהרכב

הוראות בטיחות להולכי רגל ונהגים

העוקף יעבור אותו בבטחה. (2) לא להגדיל את מהירות הנסיעה בעת שעוקפים אותו. (3) להשאיר רווח מספיק בינו לבין הרכב שלפניו, כדי שהרכב העוקף יוכל אחר העקיפה לחזור לנתיב הנסיעה [ויזהר בזה מאד גם אם הרכב העוקף נהג שלא כשורה ולא ינסה ללמד אותו לקח בזה, אלא יזהירו אותו על פי בית דין, ואם ימשיך בדרכו ימסרו אותו למשטרה משום שכבר אירעו אסונות, משום שנהגים סירבו לתת לרכב עוקף בפראות – להכנס לתוך הנתיב – והלה התנגש ברכב הבא ממולו].

(4) נהג המסיע רכב איטי כמו טרקטור, או רכב לא מנועי, או רכב המוביל מטען חורג אשר מונע את העקיפה, או במידת הצורך הוא חייב לרדת אל השוליים, או אף לעצור את הרכב, כדי לתת לכלי הרכב הנוסעים מאחוריו לעקוף אותו בבטחה.

(5) נהג שבגלל מטענו או בשל שיפוע הדרך, הוא נאלץ לנסוע במהירות נמוכה, רשאי לפי החוק לרדת לשוליים כדי לאפשר שיעקפו אותו.

(ב) כללים לעוקף: (ו) אין לעקוף אוטובוס

והוריד נוסעים, עד שיוודא שאין הולכי רגל שעלולים להפגע בעת העקיפה. בזמן פני' ימינה יש להאט עוד יותר.

2) העקיפה המותרת היא בתנאים אלו: לא יגביר את המהירות בעת העקיפה יותר מהמהירות המותרת בכביש זה, ואין לעקוף אלא רק כאשר תנאי הראייה הם טובים, ולכן אסור לעקוף במעלה הר ולא לפני צומת, לא לפני מסילת ברזל, לא לפני מעבר חצי', ולא בדרך מפותלת, ואף אם לא צויין בכביש פס הפרדה.

3) בעת עקיפת אופנים או אופנוע, כיון שאז העקיפה מסוכנת יותר, משום שרוכב האופנים או האופנוע עלולים להתהפך או לסטות ימינה ושמאלה כתוצאה מכביש חלק, או כשיש שמן או רטיבות על הכביש, ואיבוד שליטה פתאומי, לכן יש לשמור על מרחק של מטר אחד לפחות מצדם של הנעקפים הללו.

כללים לנהג חדש

1) הנהג צריך לרענן מדי פעם את הוראות הבטיחות שלמד בקורס הנהיגה, כשם שצריך

הוראות בטיחות להולכי רגל ונהגים

שוחט לחזור ולשנן את הלכות השחיטה לבל ישכחו ממנו וכמבואר בשו"ע (יו"ד א, א).

2) נהג חדש ינהג בחודשיים הראשונים רק בתוך העיר ובשעות היום בלבד, אחר מכן יכול לנהוג גם בלילה, אך רק בתוך העיר, לאחר מכן יכול לנהוג גם בכביש בין עירוני אבל רק בשעות היום, ולאחר חצי שנה של נהיגה הוא יכול לנהוג בכל נהג.

כללים נוספים לנהגים

1) אין לנסוע במקום שאין מכוניות עוברות עם אשה משום יחוד.

2) כשנכנס לכביש צר שיש בו רק מעבר לרכב אחד ובא כנגדו רכב אחר, זכות הקדימה לרכב המלא במטען, ולכאורה נהגו, שהרכב שנכנס ראשון הוא בעל הזכויות, וצ"ע שבגמרא מבואר הכלל — שלמי שיותר קשה לחזור הוא הקודם, ובשהם שווים בזכויות יתפשרו ביניהם, וחז"ל שיבחו את מעלת האדם הוותרן לכן ישתדל כל אדם להיות וותרן.

עצירה וחנייה

כשמוריד נוסעים יקפיד לראות — שהם ירדו ולא נתפס שום בגד משלהם בדלת, כיון שכבר קרו הרבה אסונות שבגד של הנוסע נסגר בתוך הדלת, והנהג התניע את הרכב וגרר את הנוסע עמו.

כשמוריד ילדים יראה שהגיעו למדרכה.

כאשר מחנה את הרכב, יקפיד לבדוק אם הבלמים סגורים, ויזהר בכך באופן מיוחד אם מחנה את הרכב במקום מדרון, משום שכבר אירע והרכב הדרדר והרג בנסיעתו, בעבר היו נוהגים להניח אבן לתחת גלגלי רכב שהוחנה במקום מדרון כדי לעצור אותו.

אין להחנות רכב על מדרכה — באופן שהוא מפריע להלוכם של אנשים, ובמיוחד אם הוא גורם שירדו לגביש — כיון שזה מסכן את העוברים שם*).

(*) לפעמים יש בזה משום ארור משגה עיור בדרך, משום שהעיורים העוברים במקום ההוא רגילים למשש את דרכם על ידי מקל, וכשהמכונית חוסמת את דרכם הם

כאשר עוצר במעבר חציה, יזהר להמתין עד שהעוברים יגיעו למדרכה, משום שלפעמים הולך הרגל שב על עקבותיו.

יזהר לא להחנות את הרכב לא במקום כניסה לבתים, ולא במקום שהוא גורם לרכבים שלא יוכלו לנסוע שם, כיון שמזיק את רשות הרבים.

מעניני הנוסע עם נהג

לא יצעק באופן פתאומי, וכן לא יגע בנהג באופן פתאומי, כיון שזה עלול להבהיל את הנהג ועקב כך הוא עלול לאבד את השליטה ברכב, ראוי להזהר מלדבר עם הנהג, מלבד אם הוא עלול להרדם.

צריך מאוד להזהר לא להוציא יד וכל שכן ראש — מחלונות הרכב, כיון שיתכן ורכב העובר קרוב לרכב שלו יפגע בו, וכמו שכבר אירעו הרבה תאונות עקב כך.

אינם יכולים לראות אם אין רכבים בכביש כדי להמשיך ולעבור.

כאשר נכנסים זקנים ואין להם מקום לשבת, מצוה לתת להם את המקום מפני הכתוב: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", וכן מצווה משום גמילות חסד – לתת את המקום למי שקשה לו לעמוד כמו אשה בהריון, מי שמחזיקה תינוק בידים, נכה, וכדומה.

אין לאיש לשבת ליד אשה משום צניעות, אך אם האוטובוס מלא אנשים ונשים במעורב אזי יתכן ואין בישיבה משום חוסר צניעות, והכל לפי הענין.

אין איסור לנסוע ברכב שנהוג על ידי אשה, אלא אם כן הם לבד במקום שאין אנשים משום איסור יחוד.

רכיבה על אופנים

יש להמנע מלנסוע בכביש ראשי אפילו עירוני באופניים, אפילו למבוגר, משום שאפילו הוא יזהר, מי ערב לו שהנהגים שסביבו יזהרו.

אין להרשות לילדים למטה מגיל עשר לרכוב על אופנים.

מן הראוי להזהיר רוכבי אופניים לחבוש כובע מגן שהוכן לצורך זה, וישנם ארצות ששם חובה לחבוש כובע זה. [מחקר מראה – שבשבעים וחמש אחוז מהתאונות, כובע זה – מנע מוות].

במקומות שיש הרבה רוכבי אופניים, יש על ממוני הציבור לעשות כביש מיוחד – במקביל לכביש של המכוניות, למען הרוכבים באופנים כדי שלא יבואו לידי סכנה.

ברכת הגומל אחרי נסיעה

אמרו רבותינו (ברכות נד, ב): ארבעה צריכים להודות, יורדי הים [כשעלו ממנו] והולכי מדבריות [כשיגיעו למחוז חפצם] ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, רוב הפוסקים סוברים שאפילו לא היה בסכנה צריך להודות כיון שאפשר להם לבוא לידי סכנה (בה"ל סי' ר"ט). מנהג אשכנז לברך רק על דרך שיש בה סכנה, והספרדים מברכים על כל נסיעה שהיא אורכת למעלה מ-72 דקות, גם זמן החזרה מצטרף, ובספר חסד לאלפים (סי' ריט סק"י) נכתב, שבנסיעות קצרות שבים וביבשה נהגו שאין

עובדי דרכים

מברכים הגומל, מסעות וטיולים במקומות שאינם של ישוב ישאל לחכם מתי יברך הגומל. הנוסע בכבישים שביהודה ושומרון ורצועת עזה בזמן האנתיפאדה ישאל לחכם מתי עליו לברך הגומל. כמו כן מי שנסע ואירעה תאונה בנסיעתו וניצל – ישאל לחכם – מתי לברך הגומל, וראה בספרנו הכרת הטוב (עמ' 54-82) את סדר חיובי ההודיה ומי חייב בהודיה של ברכת הגומל.

תושלב"ע